

房屋租赁合同

甲方（出租人）：浙江博尼时尚控股集团有限公司

乙方（承租人）：义乌博尼时尚服饰有限公司

甲乙双方就乙方承租甲方房产一事，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，经平等协商，共同达成以下一致意见：

第一条 租赁标的概况

- 1、本合同所指的租赁标的是指甲方位于春晗路 129 号的房产。
- 2、乙方承租的房屋为 1 幢 7 层，3 幢 1-5 层，4 幢 2-4 层，宿舍楼
- 3、乙方认可甲方的消防设施及其他安全设施符合乙方租赁用途。

第二条 租赁期限

1、本合同约定的租赁期限自本协议经有权审批机构审批通过之日起三年。

2、本合同租赁期限届满后，若乙方愿意继续承租的，应当在租赁期限届满前 60 日向甲方提出续租，征得甲方同意后双方另行签订租赁合同。

第三条 租赁费用及支付方式

楼号	楼层	面积	物业费单价	租赁单价	单位	年物业费金额	年租赁金额	总金额（含税）
1 幢	7 层	2229.37	14.84	40.33	元/平方米/月	397,006	1,078,926	1,475,932
3 幢	1 层	3120.89	14.84	22.89	元/平方米/月	555,768	857,246	1,413,014
	2 层	3120.89	8.904	13.734	元/平方米/月	333,461	514,348	847,808
	3 层	3120.89	8.904	13.734	元/平方米/月	333,461	514,348	847,808
	4 层	3120.89	8.904	13.734	元/平方米/月	333,461	514,348	847,808
	5 层	3120.89	8.904	13.734	元/平方米/月	333,461	514,348	847,808
4 幢	2 层	3120.89	8.904	13.734	元/平方米/月	333,461	514,348	847,808
	3 层	3120.89	8.904	13.734	元/平方米/月	333,461	514,348	847,808
	4 层	3120.89	8.904	13.734	元/平方米/月	333,461	514,348	847,808
宿舍楼	单间	126	212	1090	元/间/月	320,544	1,648,080	1,968,624
	夫妻房	112	106	545	元/间/月	142,464	732,480	874,944
	一室一厅	24	318	1417	元/间/月	91,584	408,096	499,680
	两室一厅	2	530	2180	元/间/月	12,720	52,320	65,040
合计						3,854,312	8,377,581	12,231,893

1、总费用为 12,231,893.00 元/年,大写：壹仟贰佰贰拾叁万壹仟捌佰玖拾叁元整。合同签订后 7 个工作日内支付。如 3 年一次性支付，给予 93 折。

2、乙方在本合同签订后向甲方支付人民币 1000000 元履约保证金。

3、乙方承租期间自行承担所产生的水费、电费等杂费，具体以实际发生为准，收费标准为电 1.0 元/度，水 6 元/吨，前述为含税价。按月为周期由甲方代收。

第四条 租赁用途

乙方承租房屋仅限于作为仓库/办公/生产/员工住宿使用，乙方未经甲方书面同意不得改变房屋用途。

第五条 甲方的权利义务

- 1、按照本合同的约定收取租金的权利。
- 2、保证房屋建设结构和设备设施符合消防、安全等方面的要求。
- 3、将租赁标的和钥匙及时交付给乙方使用的义务。
- 4、负责提供租赁房屋内所需水源、电源、照明等库房设施，并在能力范围内提供一定数量免费车位。
- 5、若甲方需以租赁标的融资、办理证照等，乙方应无条件配合甲方。
- 6、甲方应保证对租赁标的拥有合法的处分权，如出现产权瑕疵（包括但不限于民事、行政及刑事原因）使乙方不能正常使用的，甲方需将不能正常使用期间的房屋租金全部退还给乙方。

第六条 乙方的权利义务

- 1、按照本合同约定取得承租房屋使用权的权利。
- 2、按照本合同的约定按时交纳租赁费用及其它费用的义务。
- 3、乙方在租赁期限内将房屋分租或转租给第三人的，必须征得甲方书面同意。甲乙双方合同解除时，乙方与第三方的分租或转租合同同时解除。
- 4、乙方在承租期间，需要对租赁房进行装修或改造的需经甲方书面同意费用由乙方负责；如需相关部门审核批准，在审核批准前乙方不得行动。若因乙方擅自对房屋进行装修或改造造成房屋毁损或其它财产损失的，乙方需承担赔偿责任及违约责任。
- 乙方因改建形成的相关产权在租赁期限届满或本合同被依法解除或终止时归甲方所有，但甲方认为需由乙方恢复原状的除外。
- 5、乙方在承租期间应安全生产，安全用水、用电，若因乙方原因发生火灾等安全事故，造成乙方自身财产损失或人身损害的由乙方自行承担；若给甲方或者第三方造成损失的，乙方应承担违约责任和全部赔偿责任。
- 6、租赁期间，乙方应合法经营，经营（使用）所需有关证照由乙方自行办理，否则由此而引起的相关责任由乙方承担，在乙方被责令整改或者停止经营期间，乙方仍应承担本合同约定的向甲方支付租金的义务。

7、乙方应妥善使用甲方提供的租赁标的及甲方已配置或添附相关设备、设施，如有毁损，乙方应及时自行维修或承担赔偿责任，甲方不承担因乙方使用不当或者其他因素造成的租赁标的及甲方已配置或添附相关设备、设施毁损后的维修费用或造成的损失。

8、在租赁期间，若甲方根据实际需要需以租赁标的进行融资、办理证照等事项的，乙方将无条件积极予以配合。

第七条 保险责任

租赁期间，甲方可以按实际需要购买租赁标的保险，乙方自有财产的保险由乙方自行购买，乙方应当加强日常安全防范，注意消防安全、用电安全，租赁房屋后，屋内消防应急灯、消防灭火器、安全出口等设施由乙方配备，并保证以上设施保持有效性，如发生相关事故的，所涉法律责任和经济损失均由乙方承担。

第八条 房屋维护及维修

租赁期内，甲乙双方应共同保障房屋及其附属物品、设备设施处于适用和安全的状态；

1、对于房屋及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方应及时通知甲方修复。甲方应在接到乙方通知后的7日内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。房屋维修期间尽量不影响乙方正常使用。

2、因乙方保管不当或不合理使用，致使房屋及其附属物品、设备设施发生损坏或故障的，乙方应负责维修或承担赔偿责任。

第九条 违约责任

1、本合同履行期间，因遇到政府征用、拆迁，或不可抗力致使租赁标的毁损、灭失不再具备租赁条件，或土地所有权方收回土地等非因甲方过错导致合同不能履行的情形，双方签订的合同自行终止，双方互不承担违约责任。甲方自合同终止之日起7日内验收房屋，无误后退还乙方保证金及未使用完的剩余租金。

2、若乙方存在拖延支付租金的行为，除了应当支付租金外还应当按照拖延支付金额的日万分之五支付滞纳金。若拖延支付租金行为达二十日以上的，甲方可以单方解除合同且不退还合同履行保证金。

3、如甲方未按约定履行修缮义务造成乙方人身、财产损失的，甲方应承担赔偿责任，乙方过错在先情形除外。

4、租赁期间，甲方需提前收回房屋的，应提前六个月通知乙方，在甲方验收房屋后3日内退回乙方剩余预交的租金（扣除该月应付天数租

金外)及合同履行保证金;乙方需提前退租的,应提前六个月通知甲方。按上述约定提前解约,双方互不承担违约责任。

5、若甲方因根据实际需要以租赁标的融资、办理证照等事项,乙方不予配合给甲方造成损失的,甲方有权单方立即解除合同,乙方应按一个月租金向甲方支付违约金且不退回剩余预付租金及租房押金并在5日内迅速搬离。

第十条 房屋交付

1、乙方应当在租赁期间届满的次日将房屋交付给甲方。乙方交付房屋时应当腾空租赁房,并交清应承担的水、电费等费用。

2、租赁期限届满,双方未能就续租事宜达成书面协议,乙方又未能按照约定向甲方交付房屋的,每延期一日交付的,应按照日租金标准的五倍向甲方支付租金,并承担甲方因此不能向它方履约造成的损失。

3、租赁期限届满,乙方交付了房屋、结清了其它费用并不存在任何违约行为的,甲方应当在合同终止后3日内将收取的合同履行保证金如数退还给乙方。

第十一条 争议的解决

在本合同履行期间,若双方发生争议应当友好协商解决;经协商或调解不成的,任何一方均可以向租赁标的所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 附则

本合同一式两份,双方各执一份;本合同自双方盖章、签字之日起生效。

甲方(盖章):

法定代表人:

授权代表签字:

年 月 日

乙方(盖章):

法定代表人:

授权代表签字:

年 月 日